



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir: Sorimadingin/ 18 Februari 1977, agama: Islam, pendidikan: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan: Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat email XXXXXXXX, nomor telepon XXXXXXXX, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir: Simatorkis/ 24 Mei 1972, agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Dasar, pekerjaan: Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan melalui e-Court dengan Nomor register 402/Pdt.G/2025/PA.Psp, yang dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Barat sekarang menjadi Kecamatan Angkola Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX,, tertanggal 09 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp



Padangsidimpunan Barat sekarang menjadi Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Lingkungan IV, XXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sejak bulan Agustus 2025 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 ANAK 1 (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Simatorkis/ 22 Maret 1999, saat ini bersama Tergugat;

4.2 ANAK 2 (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Simatorkis/ 29 September 2002, saat ini bersama Penggugat;

4.3 ANAK 3 (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Simatorkis/ 17 Juli 2006, saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh :

5.1 Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, misalnya Tergugat menumbuk dan memukul kepada Penggugat;

5.2 Tergugat juga kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.3 Tergugat juga memiliki sifat temperamental;

5.4 Tergugat juga sering mengancam Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Agustus 2025 disebabkan karena Tergugat tetap saja masih sering ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat menumbuk, meninju serta menampar Penggugat, sehingga masih tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekocokan, dan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, bahkan sudah melalui aparat desa, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp yang disampaikan melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp



Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, NIK. XXXXXXXX tanggal 25-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, bermeterai cukup, telah dinazzegeel dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXX, tertanggal 09 Desember 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, bermeterai cukup, telah dinazzegeel dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Tergugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dan setiap bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT;
 - Bahwa seingat saksi sudah 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat mulai sering bercerita kalau Tergugat sering ringan tangan, setahu saksi Penggugat pernah dipukul dibagian punggungnya oleh Tergugat sampai luka;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut Tergugat pergi dari rumah bersama dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
 - Bahwa saksi, keluarga dan aparat desa sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Tergugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat malas bekerja dan setiap bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT dan saksi pernah melihat bekas luka yang ada di punggung Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Tergugat pergi dari rumah bersama dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp yang disampaikan melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Upaya Damai

- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, namun sesuai ketentuan Pasal 154 RBg. dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap berusaha secara optimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran yang diwarnai dengan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, atas permasalahan rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sejak bulan Agustus 2025, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, Hakim membebani Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat dan tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) R.Bg, sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan Pasal 175 RBg dan diperiksa satu persatu oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diwarnai dengan kekerasan fisik Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, adalah pengakuan dan cerita dari Penggugat, bukan berdasarkan melihat atau mendengar langsung (*testimonium de auditu*), namun antara keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 relevan dengan dalil gugatan dan saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melengkapi batas *minimal unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan *materili* pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengetahui secara langsung akibat hukum (*rechts gevoig*) yang disebabkan oleh adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 6 (enam) bulan, oleh karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 November 1996, tercatat di KUA Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 09 Desember 1996, dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp



- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut disertai adanya kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 6 (enam) bulan dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajiban layak pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan/ diputuskan dengan talak satu bain sughra, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disertai dengan kekerasan fisik (KDRT) oleh Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dan atas permasalahan rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam)

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan selama berpisah tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing, dengan demikian Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan telah dilakukan upaya damai namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 1 Huruf (b) poin 2 dalam SEMA berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan tindakan kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan atas peristiwa tersebut keduanya telah pula berpisah rumah selama lebih dari 6 (enam) bulan, maka Hakim berpendapat unsur yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga yang sudah retak hanya akan menambah efek negatif bagi kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikianpun berpotensi menimbulkan kumudaratn yang lebih besar, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp



Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah* Juz II halaman 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه
بأنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah talak satu bain sughra yang merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 238.000,00,- (Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1447 Hijriah oleh Rizky Eka Agustina, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Psp



Rizky Eka Agustina, S.H

Panitera Pengganti

H. Muhammad Ansor, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	80.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	88.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 238.000,00
(Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)				

(#015